

1500436-12.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Guaracy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Casa pelo crime de roubo.

Já cometeu crime de tráfico de drogas.

Esse é o teor da prova oral colhida em Juízo que, robusta, enseja a prolação do decreto condenatório, especialmente diante da confissão judicial, por meio da qual o acusado admitiu a prática do delito.

Ele afirmou que, junto com comparsa e na posse de arma de fogo, se dirigiu ao estabelecimento comercial, anunciou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Sala 220 - Nova Riberânia

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629.0004 - E-mail: ribpreto1cr@tjsp.jus.br

1500436-12.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500436-12.2021.8.26.0530 - Controle nº 2021/000179

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL LEONARDO SANTOS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guaracy Sibille Leite

I. Relatório

Michael Leonardo Santos De Souza foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V e §2-A, inciso I c.c. os artigo 20, caput, artigo 14, inciso II e artigo 70, todos do Código Penal, bem como no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, sendo ambas as infrações penais praticadas na forma do art. 69 do Código Penal.

Isso porque, no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 9h20min, no interior de unidade das Lojas Pernambucanas, localizada na Avenida Dom Pedro I, nº 1155, bairro Alto do Ipiranga, nesta, o réu, previamente ajustado e em colaboração mútua com o adolescente C.H.B.D, restringindo a liberdade das vítimas, tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma fogo (garrucha, calibre 22, sem marca, municada, e de um revólver, da marca Rossi, calibre 38, numeração raspada),

os seguintes bens: I) uma aliança de ouro, pertencente a A.S.F.; II) um celular Motorola, tipo One fusion, avaliado em R\$1.400,00 e uma mochila, avaliada em R\$150,00, pertencente a A.C.A.; III) um celular Apple, iPhone XR, avaliado em R\$3.500,00, pertencente a F.R.R; IV) 4 tablets da marca Samsung, avaliado no total de R\$4.000,00, um telefone celular Samsung, modelo A-51, avaliado em R\$1.800,00, além da quantia em dinheiro de R\$3.528,00, todos de propriedade da empresa-vítima, representada por A.S.F.F. (FATO 1)

Ainda, nas mesmas condições de tempo e local, Michael corrompeu o adolescente C.H.B.D, que com ele praticou a referida infração penal. (FATO 2).

Segundo o libelo, o réu e o adolescente, mediante grave ameaça exercida com as armas de fogo, exigiram que os ofendidos se dirigissem a uma sala nos fundos da loja, onde, inclusive, estavam instaladas as câmeras de monitoramento de segurança. No local, os assaltantes, mostrando as armas de fogo, subtraíram os bens pessoais das vítimas supramencionadas e as deixaram trancadas naquela sala.

Os ofendidos, portanto, foram reduzidos à impossibilidade de qualquer resistência e mantidos sob poder dos assaltantes, trancafiados naquele quarto, sendo restringida a liberdade de cada um. Depois de subtraírem os bens pessoais dos funcionários, os dois assaltantes se apoderaram dos objetos da loja (tablets e celular) e do dinheiro do caixa (aproximadamente, R\$3.500,00).

Ocorre que o fiscal da loja A.S.F.F. tinha em seu poder um celular e conseguiu acionar a Polícia Militar, durante a execução do assalto.

Ao chegarem ao estabelecimento comercial, os policiais militares surpreenderam o réu e o adolescente, e os renderam, os quais não reagiram e foram presos em flagrante delito.

Em seguida, ambos foram conduzidos ao distrito policial, oportunidade em que confessaram a prática do roubo e foram reconhecidos pessoalmente pelas vítimas como sendo os autores do delito.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (pág. 115) e representado pela Defensoria Pública, que apresentou resposta (pág. 127).

Na fase instrutória, foram ouvidas as vítimas e o representante do estabelecimento vítima, bem como duas testemunhas arroladas em comum, procedendo-se ao interrogatório.

O Ministério Público, nas alegações finais, requereu a condenação nos termos da denúncia, sustentando provada a imputação, ao passo que a defesa pugnou, quanto ao delito de corrupção de menores, pela atipicidade do fato e reconhecimento de bis in idem em caso de reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes no crime de roubo.

Quanto a este último delito, requereu o reconhecimento da confissão judicial e o afastamento das causas de aumento de pena relativa à restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, além de benefícios na aplicação da pena.

II. Fundamentação

É procedente a pretensão punitiva Estatal.

Materialidade dos fatos criminosos positivada pelo auto de exibição e apreensão (págs. 12/13).

Autoria e existência dos crimes bem demonstradas nos autos.

Interrogado em Juízo, o réu confessou.

Saiu naquele dia para entregar currículos. Encontrou-se com o menor, que havia saído da Fundação Casa e afirmou que precisava de dinheiro.

Conversaram e ele informou que estava com uma arma de brinquedo e uma garrucha de calibre 22.

Ele chamou o interrogado, que, inicialmente, se negou a participar, pois iria entregar currículos no Jardim Mosteiro. O menor insistiu e acabou cedendo.

Entraram na loja e encontraram um fiscal, que estava na entrada. Indagou-lhe se estava tendo entrevista de emprego, o qual respondeu que sim, para menor aprendiz. Fez essa pergunta porque viu muita gente ali e uma pessoa com um currículo na mão. O interrogado estava com a arma de fogo e, junto com o adolescente, anunciou o assalto.

Entraram com esse fiscal de loja.

Já no seu interior, abordou um funcionário e uma funcionária, lhes exibindo a arma de fogo que levava na sua cintura.

Disse a eles que somente queria pegar o dinheiro e que não iria fazer mal a ninguém; recolheram os celulares que estavam no cofre. O menor apanhou o dinheiro que estava na caixa e o colocou na bolsa.

Na saída, se depararam com a polícia militar.

Deixou os funcionários em uma salinha, com a porta aberta, enquanto foi até o cofre com uma funcionária.

Dos funcionários apanhou o celular, de cada um, uma aliança, bem como quatro tablets.

Do interior do cofre da empresa, havia um celular.

Não sabe se havia dinheiro nos caixas da empresa.

Foi com esse funcionário e outras duas ou três funcionárias que estavam do lado dele, sendo que tal funcionário afirmou que outra pessoa tinha a chave do cofre e poderia abri-lo. Foi com ela até o cofre; enquanto isso, o menor apanhava o dinheiro dos caixas.

Primeiro, rendeu um fiscal da loja; foi com ele até o fundo da loja, onde renderam mais dois funcionários; depois, foram para a salinha onde ficam os computadores, onde renderam uma funcionária.

Em seguida, passou na sala das câmeras, onde renderam outro funcionário, David; depois, deixaram os funcionários em uma sala, cuja porta ficou destrancada.

Era nessa sala que estava a funcionária que tinha a senha do cofre e a chave. Com ela foi para a sala onde estava o cofre, local em que pegou somente um celular.

O acusado e essa funcionária foram para a frente da loja, e se deparou com os policiais militares, que o renderam.

A confissão judicial tem valor absoluto e, por si só, pode embasar o decreto condenatório por se presumir livre de vícios de inteligência e de vontade.

No caso em tela, veio corroborada pela prova colhida em Juízo.

De fato. A vítima F.R.R. afirmou que o assaltante é mais ou menos alto, moreno e magro; tinha tatuagem no pescoço.

No dia, ele estava de boné e máscara. Reconhece o réu como sendo um dos assaltantes, pelo olhar e a cor. Ele chegou bem perto e tinha uma pinta ou tatuagem perto do olho.

Não tem dúvida de que o acusado é um dos assaltantes.

Estava atendendo um cliente quando ele apareceu junto com um menor e um fiscal da loja; eles foram para o fundo do estabelecimento, onde renderam o declarante e a funcionária Milaine. Ato contínuo, o levou para a retaguarda, que é uma salinha onde ficam os computadores, onde renderam a funcionária Aline.

Em seguida, passou na sala das câmeras, onde estava o funcionário David; depois, ele trancou o declarante, Agenor, David e Alice na sala onde ficam as câmeras.

Milaine, como tinha a senha do cofre e a chave, ficou com o acusado.

Foram para a sala dos cofres, onde pegaram dinheiro, tablet e celular.

O acusado e Milaine foram para a frente da loja, onde ficam os celulares e a parte de tecnologia; assim que chegaram lá, um minuto depois, a polícia chegou, rendeu primeiro o acusado e, depois, dois policiais foram ao fundo, onde renderam o menor. O réu os levou para a sala dos computadores, de onde saiu levando Milaine. Foram deixados dentro da sala, trancados, porque não é possível abrir a porta por dentro. Um rapaz que estava na salinha chamou a polícia com seu celular; ficaram nela cerca de oito minutos.

Alguém abriu a porta e logo saíram todos.

Enquanto ficaram com o acusado, o menor ficou na sala da gerência, mas não sabe se havia alguém lá.

Quando a polícia chegou, ele estava com uma mochila que pegou da funcionária com dinheiro, dois celulares e tablets.

Somente o acusado lhe mostrou a arma de fogo, dizendo se tentar alguma coisa eu pipoco a sua cabeça.

Do declarante, eles pegaram celular; de Agenor (fiscal da loja) pegou a aliança de ouro; de Alice, o celular e a bolsa com documentos. Da loja, dinheiro (cerca de R\$

2.000,00 ou R\$ 3.000,00), dois tablets e quatro ou cinco celulares.

Reconheceu o acusado na delegacia de polícia.

A vítima A.D.S.F.F. reconheceu o acusado como sendo um dos assaltantes, sem qualquer dúvida.

É funcionário e fiscal da loja.

Eles chegaram ao estabelecimento com um currículo na mão; tem certeza que o réu estava com um currículo. O declarante achou que iria direcioná-lo para os menores aprendizes.

Acredita o declarante que ele sabia que estava tendo entrevistas na loja e, por isso, entrou com um currículo. Ele estava em outro corredor do estabelecimento; há duas entradas. Ele entrou pela primeira, que é contrária ao local da entrevista.

No momento do assalto, ocorria uma entrevista com menores aprendizes. O réu entrou com o menor; um deles estava com um currículo na mão para disfarçar.

Foi a primeira pessoa a ser abordada. Quando chegou perto, perguntou se precisavam de ajuda.

Falaram baixo, para levarem para o cofre da empresa. O acusado afirmou que, se o declarante reagisse, estourava a cabeça dele; o réu mostrou um pedaço da arma de fogo, sutilmente.

Ele pedia para o depoente levá-lo ao cofre; respondeu-lhe que não tinha acesso.

Então, o réu mandou que o levasse até a sala da gerência, mas o declarante se negou porque estava havendo essa entrevista com menores aprendizes.

Ele então disse, então, me leva para o caixa, onde abordou David, Francisco, Rodolfo e Emilaine.

Nesse momento, ele os levou para um quartinho e uma sala, que fica entre o caixa e uma salinha de câmara de segurança. Lá fica uma outra moça que trabalha com cartões; ela estava com notebook e mochila preta. O acusado anunciou o assalto e pegou a mochila dela; e, também a rendeu. O nome dela é Alice, funcionária externa das Pernambucanas.

Ele pediu para colocar os celulares dos funcionários e os tablets da empresa na mochila.

Enquanto ele fazia tudo isso, pediu para o menor fazer a abordagem na sala da gerência.

Emilaine informou que tinha a chave do cofre e que os levaria lá.

Ambos estavam armados; o menor, no momento que saiu, os deixou em uma sala e saiu com Emilaine, para abrir o cofre. Na sequência, ele voltou com ela, perguntando por David. No momento em que ele saiu, rapidamente chegaram os policiais e os retiraram do quartinho, que havia sido deixado com a porta encostada porque não tinha chave.

Eles subtraíram pouco mais de R\$ 3.000,00 do cofre.

Quando o declarante saiu, eles já estavam abordados, sentados. Os policiais conseguiram pegar a mochila com todo o dinheiro. Ele também havia pegado uma aliança no quartinho, que pertencia ao declarante e estava dentro do bolso da jaqueta de moletom que trajava.

De Francisco Rodolfo, salvo engano, ele levou celular particular.

Do declarante ele pegou apenas a aliança.

A Alice estava mexendo em um notebook, que eles subtraíram e colocaram dentro da mochila dela.

O réu não percebeu que o declarante estava com o celular no bolso de trás e não o pegou.

Acredita que o notebook da Alice pertence à empresa; ela quem o trouxe, mas, os tablets que eles colocaram dentro da mochila, quatro ou cinco, pertencem à loja.

O menor só o acompanhava, quem chefiava era o maior. O menor só abordou a gerência.

O declarante conseguiu ligar para a polícia no momento em que foi deixado com os demais dentro da sala; se escondeu e fez a ligação, quando ouviu que ele tinha ido abrir o cofre com Edilaine.

Uma senhora que estava lá fora disse que suspeitou do acusado e também ligou para a polícia.

Do momento da abordagem do declarante pelos assaltantes até a chegada dos agentes públicos decorreu questão de vinte minutos, no máximo.

Era o acusado quem comandava o menor. Ele mandava o menor pegar o dinheiro e,

quando estavam ali na salinha, pediu para o adolescente se direcionar até a sala da gerência. Então, o menor veio e fez a abordagem.

O policial militar Paulo Rogério Cardoso afirmou que estava em patrulhamento quando o COPOM comunicou o roubo em andamento nas Lojas Pernambucanas na Avenida Dom Pedro I.

Pararam ao lado da loja e desembarcaram. Quando subiram a escada, avistaram um dos indivíduos em uma ilha, onde ficavam alguns celulares. Informaram que era a polícia e o acusado levantou a mão. Outra vítima disse que havia mais um indivíduo no fundo.

Diante dos fatos, ficou com esse elemento e seu parceiro foi até o fundo, abordando o outro indivíduo.

Com o acusado foi encontrada uma arma de fogo, garrucha 22 com três munições e, nos bolsos, a aliança de uma das vítimas. Ele admitiu que havia praticado esse crime, informando que havia participado de outro roubo que havia ocorrido na mesma loja em outra data.

O outro assaltante estava com um revólver calibre 38 e uma mochila com dinheiro, celulares e tablets da loja.

Posteriormente, foram informados que algumas pessoas haviam sido colocadas em uma sala dentro da loja.

Foram presos em flagrante delito.

Não foi onde as vítimas se encontraram, pois estava com o acusado; não sabe qual policial foi lá. Foi informado de que havia pessoas detidas; depois que foram soltas, dirigiram-se à frente da loja.

Abordou primeiro o acusado e depois o menor no fundo da loja; com a chegada da equipe, os funcionários foram à frente da loja.

Entre a chegada no estabelecimento e o momento em que viu essas pessoas, decorreram minutos.

Perguntou para o acusado quem mais estava lá; ele informou que era outro indivíduo que estava armado.

Foi o parceiro que estava com o depoente quem abortou o adolescente.

A garrucha estava na mão dele; quando gritaram polícia e os viu subindo a escada, ele colocou a arma no bolso e foi deitando no chão.

No mesmo sentido, o depoimento do policial Wesley Donizeti Chagas, o qual acrescentou que os ofendidos não estavam trancados na sala, porém, haviam sido colocados lá.

O menor estava com a mochila; depois da abordagem, informou essa condição. Quem os reconheceu foram as pessoas que saíram dessa sala; eles foram reconhecidos pelos funcionários. Inclusive outra funcionária relatou, depois que eles foram detidos, que haviam praticado um ou dois roubos no mesmo local.

Os pertences das vítimas, como celulares e alianças também haviam sido subtraídos. Salvo engano, três ou quatro pessoas saíram da sala.

Um teve subtraída aliança, que estava com o réu; os demais pertences estavam na sacola com o menor.

Ele estava segurando a garrucha, colocando-a na blusa de frio dele.

O adolescente C.H.B.D. está detido na Fundação Casa em razão do crime descrito na denúncia.

Conhecia o acusado no mundo e se trombaram na Fundação. Quando ele saiu, dois meses depois, o declarante saiu.

Precisava de dinheiro. Decidiu roubar com um adolescente de nome Mateus, não com o acusado.

Cada um estava com um revólver. No caminho, encontraram o acusado e o chamaram para participar do roubo.

Ele não tinha arma. Mateus passou a arma para ele.

Quando entraram na loja, o declarante estava com o 22 e o acusado com 38.

Três clientes estavam na loja. Abordaram a funcionária e a gerente; perguntaram ao funcionário quem era ela.

Já havia anunciado o assalto.

O funcionário foi com eles até a gerente, que é mulher. Anunciou o assalto e perguntou para ela onde ficava o celular. Ela lhes mostrou e pegaram da vitrine e

de dentro; também roubaram tablets.

Havia funcionários dentro das outras salas, mas não foram rendidos.

Pediu que eles ficassem na sala onde eles estavam, que fica nos fundos da loja; foi com eles até lá e fechou a porta, mas não trancou.

O declarante e o réu andaram pelo estabelecimento para pegar o celulares e o dinheiro do caixa.

Tudo aconteceu muito rápido.

A gerente estava no caixa.

Quando estavam de saída, chegaram dois policiais e, depois, outras guarnições.

Entraram exibindo as armas.

O declarante se rendeu; o réu se virou e foi atingido com uma coronhada por um policial.

Mateus ficou do lado de fora para avisá-los se houvesse algum problema.

Conhecia o acusado do bairro onde moram; ele já tinha sido internado na Fundação Casa pelo crime de roubo.

Já cometeu crime de tráfico de drogas.

Esse é o teor da prova oral colhida em Juízo que, robusta, enseja a prolação do decreto condenatório, especialmente diante da confissão judicial, por meio da qual o acusado admitiu a prática do delito.

Ele afirmou que, junto com comparsa e na posse de arma de fogo, se dirigiu ao estabelecimento comercial, anunciou assalto às vítimas e subtraiu os bens descritos na denúncia, tendo sido abordado quando estava quase saindo do local.

E, corrobora a confissão judicial as declarações dos ofendidos, os quais relataram os fatos exatamente como o réu e o reconheceram, sem sombra de dúvidas, como um dos autores do delito.

É cediço que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações das vítimas são sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria.

Na lição do professor TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça." ("Processo Penal", 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259), nesse sentido também se orientando a jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM 25/319).

Sobre a questão, já se decidiu que: "Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los" (TACRIM-SP -AC- Rel. COSTA MANSO - RT 606/357).

Da mesma forma, as palavras dos policiais militares confirmam que o réu e seu assecla foram surpreendidos na posse dos bens das vítimas e em poder de arma de fogo.

Diante de tais provas, a condenação se impõe.

Da mesma forma, o conjunto probatório comprovou a prática do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois os policiais e as vítimas revelaram que o réu praticou o delito na companhia de adolescente.

E, não há se falar, como sustenta a defesa, que há prova suficiente de que o adolescente, no caso concreto, já tivesse, antes da ocorrência, corrompido por ter praticado delitos anteriores. A remansosa jurisprudência dos Tribunais brasileiros entende que o crime em tela é delito formal, que se exaure na mera participação da criança ou adolescente na prática de crime induzida por adulto, sendo desnecessário que se demonstre qualquer alteração de viés psicológico no inimputável.

Veja-se o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, embora não tenha caráter vinculante, serve de escopo para a uniformização do direito infraconstitucional, sendo a tese a que se filia esse Magistrado:

Súmula 500: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Destaco que, o fato de o menor de idade já ter cometido delitos não permite que ele continue a ser corrompido, pois deve continuar a ser protegido pela legislação penal, evitando-se que trilhe o caminho da criminalidade. Esta aí o bem protegido pela norma penal, que foi lesionado no caso concreto.

Nestes termos, impossível a absolvição com base na atipicidade da conduta.

Passo à análise das circunstâncias.

Há que se considerar a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, porquanto a prova acima analisada demonstrou que o acusado dirigia a atividade do seu comparsa, um adolescente.

Conforme declarações da vítima A.D.S.F.F., o menor só o acompanhava, quem chefiava era o maior.

Destaca-se que o ofendido relata os momentos em que o réu comandou ação do menor: pegar o dinheiro; se direcionar até a sala da gerência. E, fazer abordagens.

Note-se que A.D.S.F.F. asseverou que o réu dirigiu as ações do seu comparsa.

E, ao contrário do que sustenta a Defensoria Pública, não há se falar em bis in idem pelo reconhecimento de tal circunstância agravante com a condenação pelo crime de corrupção de menores.

Ora, como se verá melhor adiante, tratam-se de condutas e bens jurídicos distintos.

O fato de o réu comandar ações do menor surte efeitos diversos nos crimes

analisados: quanto à corrupção de menores, comprova, de fato, que ele agia para corromper o adolescente, ao passo que, no que diz respeito ao crime de roubo, há maior reprovabilidade na sua conduta por ser o mandante, o que poderia ter feito com qualquer outro comparsa, como um maior.

No tocante ao emprego de arma de fogo, a confissão judicial, as declarações das vítimas e a narrativa das testemunhas demonstram, sem sombra de dúvidas, que o réu e seu comparsa se valeram arma de fogo para realizar intimidação, a qual foi apreendida pelos policiais militares.

Conforme laudo de págs. 154/157, trata-se de uma garrucha usada, desmuniada, de fabricação nacional, de marca ROSSI, de numeração E162542, de percussão radial, de calibre nominal .22, de acabamento niquelado/cromado, dotada de dois canos com 2,8 polegadas de comprimento, de alma com seis raias dextrovolventes, de câes expostos e percutores isolados, de municiamento por retrocarga mediante movimento basculante longitudinal dos canos, de empunhadura guarnecida com placas de madeira de cor marrom com ausência de substância na placa direita.

O mesmo documento atestou que testados em disparos de prova, seus mecanismos da direita e da esquerda mostraram-se eficazes (pág. 156, grifei).

E, ao contrário do que sustenta a Defesa, não há ausência de potencialidade lesiva por estar a arma desmuniada.

Ora, mesmo nos depoimentos dos policiais na fase de inquérito, levantados pela Defesa, há relatos de que a munição estava em poder do réu. Tal fato também foi confirmado em Juízo. Ou seja, ainda que a munição não estivesse na arma, ele poderia rapidamente municiá-la, o que demonstra a existência de risco iminente e real à integridade física dos ofendidos.

Dessa forma, não se aplica ao caso concreto o julgado trazido pela Defensoria Pública (AgRg no REsp 1536939/SC), pois o apelante não estava com munição em seu poder, diversamente do caso ora em julgamento, ou seja, o suporte fático concreto deste caso é diverso e, portanto, não serve esse Acórdão como paradigma.

Nestes termos, a pena deve ser exasperada.

E, a causa de aumento de pena do concurso de agentes também restou bem demonstrada, pois o acusado confirmou que estava na companhia de comparsa, um adolescente, que também informou em Juízo a sua participação no assalto.

Nesse mesmo sentido foram as declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais militares, sendo que as primeiras, inclusive, revelaram que o ele comandava os atos do menor.

A pena deve ser majorada, pois.

Destarte, não há se falar em bis in idem quanto ao reconhecimento de tal causa de aumento de pena e a condenação pelo delito de corrupção de menores. Repita-se que se tratam de bens jurídicos distintos, conforme pacífica jurisprudência sobre o tema, veja-se:

Ressalta-se que "A jurisprudência desta Corte Superior se assentou no sentido de que não configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes pelo envolvimento de adolescente na prática do crime, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, já que se está diante de duas condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos" (REsp 1714810/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 3/10/2018). (STJ, AgRg no AREsp 1581282 / SE, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, data do julgamento: 28/04/2020)

Lado outro, no que diz respeito à majorante prevista no inciso V do § 2º do artigo 157 do Código Penal, resta dúvida que impede o seu reconhecimento, como bem apontou o ilustre representante do Ministério Público.

Isso porque o ofendido F.F.R. afirmou que as vítimas ficaram dentro de uma sala trancados, ao passo que o ofendido A.D.S.F.F. relatou que a porta do local estava apenas encostada, porque não tinha chave.

Assim, embora as declarações das vítimas tenham sido uníssonas quanto ao modus operandi, há apenas nesse ponto contradição que impede a exasperação da pena, pois não há prova clara de restrição da liberdade das vítimas.

De se destacar ainda que elas revelaram que o roubo durou poucos minutos e que o réu e seu assecla não ficaram na sala em que os ofendidos estavam.

Por todas essas razões, deve ser afastada tal causa de aumento de pena.

Outrossim, reconheço ainda quanto ao roubo, o concurso formal de crimes, na medida em que foram subtraídos bens de propriedade de A.S.F.F., de A.C.A., de F.R.R. e da empresa-vítima Lojas Pernambucanas, ou seja, quatro foram os patrimônios lesados mediante uma única conduta.

Nesse sentido:

1. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes.

2. No caso, o paciente, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, o que evidencia a duplicidade de resultados e, consequentemente, a ocorrência de concurso formal de crimes. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 255.972/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 02/10/2014).

Lado outro, o crime de roubo não se consumou, vez que a prova examinada acima comprovou que o réu estava separando os objetos quando foi impedido pela chegada dos policiais militares.

E, deixo de aplicar a regra do concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, porque, embora os dois delitos tenham sido praticados mediante uma única ação e no mesmo contexto fático, a majoração do crime de roubo (mais grave) nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal importaria em pena mais gravosa ao réu, tendo em vista as diversas circunstâncias presentes no crime patrimonial.

Dessa forma, deve ser reconhecido o concurso material.

Por fim, quanto ao crime de roubo, há que se reconhecer a tentativa diante das palavras da vítima A.D.S.F.F. e do policial militar Paulo Rogério Cardoso. Isso porque ela telefonou aos policiais no momento da ocasião do delito, pelo que o policial se dirigiu ao estabelecimento comercial e encontrou o acusado em uma ilha, onde ficavam alguns celulares.

Nota-se, pelas circunstâncias em que foi encontrado, que o delito ainda estava em execução, pelo que a deve ser reduzida.

Concluindo pela condenação, passo a aplicar as penas.

I. As penas bases são fixadas no mínimo legal em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. Quanto ao delito de roubo, a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do

Código Penal é compensada com a menoridade relativa (pág. 17) e a confissão judicial, permanecendo a pena no patamar mínimo.

Da mesma forma, a pena do delito de corrupção de menores fica no piso.

III. Na terceira fase, a pena do crime de roubo é majorada 1/6 pela causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, 2/3. em razão do emprego de arma de fogo, bem como reduzida em 1/3 pela tentativa, tendo em vista o grande iter criminis percorrido, visto que o réu já havia apanhado diversos bens e estava próximo da consumação quando foi surpreendido pelos policiais militares.

Ainda, a pena é majorada em 1/4 pelo concurso formal, tendo em vista que foram quatro os patrimônios atingidos, fração em conformidade com o julgamento do HC 603.600/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não há causas de aumento e diminuição de pena para o crime de corrupção de menores. Torno a pena em concreto em sete anos, quatro meses e vinte e seis dias de reclusão para o crime de roubo e um ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Considerando as circunstâncias acima, que exigem resposta condizente do Judiciário, bem como o tempo em que o réu permaneceu em prisão cautelar, não tendo cumprido 25% de sua pena, estabeleço o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e, pelas mesmas razões, vedado o apelo em liberdade.

Fixo a pena pecuniária em cinquenta e seis dias-multa para o crime de roubo, atendendo às circunstâncias acima mencionadas e o disposto no artigo 72 do Código Penal. Corresponde o valor unitário do dia-multa a um trigésimo do salário mínimo, considerando as condições econômicas do réu (pág. 17).

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido da Justiça Pública para condenar Michael Leonardo Santos de Souza como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, combinado com os artigos 29, caput, 14, inciso II, e 70, caput, todos do Código Penal, bem como incurso no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, às penas de, respectivamente, sete anos, quatro meses e vinte e seis dias de reclusão e o pagamento de cinquenta e seis dias-multa e um ano de reclusão.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra e expeça-se guia de recolhimento provisório, caso haja interposição de recurso de apelação.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando suspensa a execução nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, porque beneficiário da assistência judiciária.

P. I. C.

Ribeirão Preto, 1º de abril de 2021.

Guaracy Sibille Leite
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)